CONTRATO DE COMPRA

No	:	**C-01 DE 2023**
OBJETO:	:	COMPRA DE EQUIPOS TIPO ELECTRODOMÉSTICOS, ESPECÍFICAMENTE AIRES ACONDICIONADO, LAVADORA Y TELEVISOR, QUE POR NECESIDAD SE REQUIEREN EN DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E SEDE PRINCIPAL.
CONTRATISTA	:	Variedades LOU NIT.64580852-9 - Lourdes Martínez CC 64580852
DIRECCIÓN	:	CARRERA 20 N 21- 43 P1
VALOR		$14.035.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL PLAZO DEL CONTRATO A CELEBRAR SERÁ HASTA MÁXIMO 28 DE DICIEMBRE DE 2023, ESTE TÉRMINO SE CONTARÁ A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DE DICHO CONTRATO EN LA PLATAFORMA SECOP II, Y SE ENTIENDE PERFECCIONADO CON LA FIRMA DE LAS PARTES EN SECOP II.
FECHA FIRMA CONTRATO	:	LA FECHA DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ LA REFLEJADA UNA VEZ ESTE SE PERFECCIONE EN EL SECOP II.

Entre los suscritos a saber, **HERNANDO MONTALVO VERGARA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 92.497.592, quien actúa en nombre y representación de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **"CENTRO DE SALUD SAMPUES E.S.E"**, en su calidad de Gerente, según consta en el Decreto de Nombramiento No. 036 de fecha 29 de Enero de 2020 y acta de posesión de fecha 29 de Enero de 2020, con efectos a partir de 01 de Abril de 2020 y en ejercicio de sus funciones legales, quien para efector del presente se denominara LA E.S.E. de una parte; y de otra parte, Variedades LOU identificada con el NIT.64580852-9 cuya Propietaria es la señora Lourdes Martínez Medina identificada con la CC 64580852 expedida en Sincelejo, y que para los efectos se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato, previa las siguientes consideraciones**: A)** Que según estudio de oportunidad y conveniencia realizado por la secretaria con funciones de almacenista y el profesional universitario de recurso humano de la E.S.E, se requiere contratar la Compra de equipos tipo electrodomésticos, específicamente aires acondicionado, lavadora y televisor, que por necesidad se requieren en diferentes áreas del Centro de Salud Sampués E.S.E sede principal, estrictamente necesario para la prestación de los servicios de la Entidad. Posterior a esto se realizó un Anexo Técnico 2 donde se detalló el valor unitario y total de cada ítem solicitado y de esta forma obtener una cotización favorable para la entidad. **B)** Que la necesidad planteada obedece a un interés serio y jurídicamente atendible. **C)** Que en ese sentido el Gerente de la entidad realizó invitación a ofertar con el fin de obtener propuestas económicas respecto a los servicios a contratar. D**)** Que teniendo en cuenta el anexo técnico 2 y al valor de cada cotización el Gerente de la entidad realizó invitación a ofertar con el fin de obtener propuestas económicas respecto a los servicios a contratar. **E)** Que según consta en el proceso contractual creado en la plataforma Secop II y expediente contractual se recibió Una (01) propuesta y la misma fue evaluada por el comité de evaluación de ofertas de la entidad, quienes recomendaron contratar con el oferente, según Acta de fecha 22 de Diciembre de 2023 y por ello se decidió celebrar el presente contrato que se regirá por la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, por el artículo 16 del Decreto 1876/94, Resolución 5185 de 2013 emanada del Ministerio de la Protección Social Manual de Contratación Vigente y el Acuerdo No. 004 de 2017 emanado de la Junta Directiva de la de la E.S.E., que establecen que en materia de contratación la E.S.E se regirá por el Derecho Privado, los principios de la contratación pública consagrados en la Ley 80 de 1993, y las cláusulas que se consignan a continuación:: **CLAUSULA PRIMERA. OBJETO:** Compra de equipos tipo electrodomésticos, específicamente aires acondicionado, lavadora y televisor, que por necesidad se requieren en diferentes áreas del Centro de Salud Sampués E.S.E sede principal, conforme a los estudios previos, Anexo técnico 1, Anexo Técnico 2 y la propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del presente contrato. **CLAUSULA SEGUNDA. VALOR**: El presente contrato es a todo costo y tiene un valor de CATORCE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CTE ($14.035.000), incluido el valor de todos los impuestos a que haya lugar, conforme a la propuesta presentada y estudios de oportunidad y conveniencia. **CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO**: La E.S.E. Pagará al CONTRATISTA por facturación presentada, según el cumplimiento del objeto contractual QUE EXPIDA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, y el lleno de los requisitos exigidos para el trámite de la cuenta respectiva, como son: Pago de impuestos si los hubiere, Informe de supervisión y cumplimiento, aportes al sistema integral de seguridad social, entradas a Almacén, entre otros.

CLAUSULA CUARTA: TÉRMINO DE EJECUCIÓN: Para todos los efectos legales el plazo del contrato a celebrar será hasta máximo 28 de diciembre de 2023, este término se contará a partir del perfeccionamiento de dicho contrato en la plataforma secop ii, y se entiende perfeccionado con la firma de las partes en secop ii. **CLAUSULA QUINTA. CONTROL Y VIGILANCIA**: La E.S.E. ejercerá el control y vigilancia de este contrato a través de la encargada de Almacén y el encargado de Recurso Humano de la E.S.E., y/o quien sea designado por el ordenador del gasto. **CLAUSULA SEXTA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente contrato será cancelado con cargo al presupuesto de rentas y gastos de la E.S.E., vigencia fiscal de 2023, de conformidad al Certificado de disponibilidad Presupuestal No1729 de fecha 22 de Diciembre de 2023 – Código 2.1.2.01.01.003.03 – Rubro – Compra de Equipos, expedido por el encargado de presupuesto de la entidad. **CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Son obligaciones del contratista en desarrollo de este contrato: 1. Realizar la entrega de los elementos requeridos, conforme a la propuesta presentada, de acuerdo con la solicitud y supervisor del contrato incluyendo los elementos y herramientas necesarias para realizar e instalación de los mismos. 2. Cumplir con la entrega durante el plazo de ejecución del contrato. 3. Entregar los bienes y/o elementos a adquirir en el Municipio de Sampues, en el lugar, fecha y hora que determine el supervisor del contrato. 4. Reponer los elementos objeto de contrato, en caso de que resulten defectuosos, de mala calidad o diferente a las características legales exigidas, lo cual hará dentro de las doce (12) horas siguientes al requerimiento que para tal fin realice el supervisor. 5. Realizar la facturación o documento de pago, dentro del término establecido por el supervisor del contrato. 6. Asumir el valor de los gastos en que incurra para cumplir con la ejecución del contrato, como impuestos de cualquier naturaleza, tasas, contribuciones, personal, seguros, transporte y demás. 7. Sostener el precio ofertado en la propuesta al momento de ejecutar el contrato. 8. Mantener libre a la entidad de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus dependientes. 9. Atender las recomendaciones del funcionario designado para ejercer la supervisión del contrato, con el fin de lograr una adecuada ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de los fines estatales. 10. Efectuar los pagos mensuales al Sistema de Seguridad Social integral y aportes parafiscales cuando haya lugar a estos últimos, de conformidad con las normas que regulan la materia. 11. Cumplir a cabalidad con todas y cada una de las condiciones de la oferta presentada. 12.Las demás que se requirieran, de acuerdo con la naturaleza del contrato. **CLAUSULA OCTAVA. CESIÓN DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato a persona natural o jurídica alguna sin el consentimiento previo y por escrito de la E.S.E., por cuanto se trata de un contrato intuito persona. **CLAUSULA NOVENA. GARANTÍA:** Dando cumplimiento a lo consagrado en el Estatuto de Contratación Vigente – Acuerdo 004 de Abril 19 de 2017, se solicitaran las siguientes garantías: Una Póliza que cumpla con las siguientes condiciones **a)-** Cumplimiento del contrato por el 10% del valor del mismo, por el tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. **b) Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes:** Para precaver las eventualidades en que uno o varios bienes de los contratados no reúnan las Especificaciones o calidades exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fueron adquiridos, así como para precaver también los vicios de fabricación y la calidad de los materiales o componentes. Su cuantía no será inferior al 10% del contrato y su vigencia, y Seis (06) meses mas contados a partir del recibo o aceptación final. **CLAUSULA DECIMA. LIQUIDACIÓN.** De acuerdo con el artículo 22.1 del Estatuto de Contratación Vigente de la E.S.E., por tratarse de un contrato que no supera los Setenta (70) SMLMV, la liquidación no será obligatoria. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA. INDEMNIDAD:** Será obligación del contratista mantener indemne a la E.S.E. de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. REGIMEN JURIDICO:** El presente contrato se regirá por el derecho privado de conformidad con la normatividad legal vigente y el Estatuto de Contratación Vigente de la E.S.E. **CLÁUSULA DECIMA TERCERA. PUBLICACIÓN:** La E.S.E. publicara este contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). **CLÁUSULA DECIMA CUARTA. REQUISITOS PARA LA EJECUCION:** Para que el contratista empiece con la ejecución del contrato se requiere de: **a)** Expedición por parte de la Jefatura de Presupuesto de la E.S.E. del Registro presupuestal. **b)** Constancia aportada por el contratista donde conste su cumplimiento de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, pensión y riesgos profesionales y aportes patronales a que esté obligado por Ley. **c)** Suscripción de la correspondiente acta de inicio. **d)** Aporte y aprobación de la póliza exigida al contratista. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA. DOMICILIO**: Las partes acuerdan como domicilio para todos los efectos legales el municipio de Sampués.

PARRAGRAFO: EL PRESENTE CONTRATO SE PERFECCIONARÁ CON LA FIRMA DE LAS PARTES A TRAVÉS DEL SECOP II.

Elaboró Minuta Contractual: Asesor Jurídico Externo